

نظام الشركات السعودي

Saudi Companies Law

沙特阿拉伯《公司法》中文参考译本

الباب الثاني (كامل): شركة التضامن — من التأسيس إلى الانقضاء
(المواد ٣٥-٥٠)

第二编（全）：无限公司 — 从设立到终止（第三十五条 至 第五十条）

المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ

نسخة مدققة ومتحقق منها من النص الرسمي الكامل · Verified Edition · 全文核验版

إخلاء مسؤولية المترجم

译者声明

تنبيه قانوني | 法律提示

中文：本文件是沙特《公司法》第二编"无限公司"（第三十五条至第五十条，含终止与解散）主要条款的**非官方中文参考译本**，部分条款以摘要方式呈现，但已逐条对照官方全文核验。无限公司涉及极高的个人无限连带责任与破产风险；本翻译仅供学术研究与定向查阅之用，不构成法律意见。在沙特设立或参与无限公司前，务必查阅官方全文并咨询具备沙特执业资格的资深法律顾问。唯一具法律约束力的文本是刊登于官方公报《乌姆·库拉报》的阿拉伯文原文。

العربية: هذه الوثيقة ترجمة مرجعية غير رسمية للباب الثاني كاملاً (شركة التضامن، من التأسيس إلى الانقضاء)، صيغت بعض موادها بإيجاز بعد مقابلتها بالنص الرسمي الكامل. ونظراً لطبيعة المسؤولية التضامنية غير المحدودة والمخاطر العالية المرتبطة بهذا الكيان، يُنصح بشدة بعدم الاعتماد على هذه الترجمة لاتخاذ قرارات استثمارية دون استشارة محامٍ مرخص في المملكة. النص العربي في جريدة أم القرى هو الملزم قانوناً.

الفصلان الأول والثاني: التعريف والتأسيس (المواد 35 - 36)

第一、二节 定义与设立（第三十五、三十六条）

المادة	البنية
الخامسة والثلاثون (تعريف شركة التضامن): شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، يكونون فيها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.	第三十五条 (无限公司的定义): 由两名或两名以上自然人或法人设立的公司，其合伙人以其全部个人财产对公司债务及义务承担连带责任；合伙人因此取得"商人"资格（商事主体地位）。
السادسة والثلاثون (بيانات عقد التأسيس): يجب أن يشتمل عقد التأسيس بصفة خاصة على: أسماء الشركاء وبياناتهم، اسم الشركة، مركزها الرئيس، غرضها، رأس المال وتوزيعه على الشركاء وتعريفاً كافياً بالحصص ومواعيد استحقاقها، مدة الشركة (إن وجدت)، الإدارة، قرارات الشركاء والنصاب اللازم لها، كيفية توزيع الأرباح والخسائر، بدء السنة المالية وانتهائها، انقضاء الشركة، وأي أحكام أخرى لا تتعارض مع النظام.	第三十六条 (设立协议必备条款): 设立协议尤其须载明：合伙人姓名及信息、公司名称、总部、经营范围、资本及其在合伙人间的分配与各出资的充分说明及到期日、公司期限（如有）、管理机制、合伙人决议及其法定人数、损益分配方式、会计年度的起止、公司解散事由，以及其他不违反本法的条款。

الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن (المواد 37 - 43)

الجزء الثالث: إدارة شركة التضامن (المواد 37 - 43)

المادة	البنود
السابعة والثلاثون (صلاحيات الإدارة): يتولى الإدارة الشركاء، ويجوز الاتفاق على تعيين مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم. إذا تعدد المديرون دون تحديد اختصاص كل منهم ودون منع الانفراد، جاز لكل منهم الانفراد بأعمال الإدارة، ولباقي المديرين الاعتراض قبل أن يصبح العمل ملزماً في مواجهة الغير، وعندئذ تكون العبرة بأغلبية المديرين، فإن تساوت الآراء عُرض الأمر على الشركاء. وتلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها وفي حدود غرضها، إلا إذا كان من تعامل معه سيئ النية.	المادة 37 (إدارة الشركة): الشركة مبنية على اتفاق بين الشركاء، ويجوز الاتفاق على تعيين مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم. إذا تعدد المديرون دون تحديد اختصاص كل منهم ودون منع الانفراد، جاز لكل منهم الانفراد بأعمال الإدارة، ولباقي المديرين الاعتراض قبل أن يصبح العمل ملزماً في مواجهة الغير، وعندئذ تكون العبرة بأغلبية المديرين، فإن تساوت الآراء عُرض الأمر على الشركاء. وتلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها وفي حدود غرضها، إلا إذا كان من تعامل معه سيئ النية.
الثامنة والثلاثون (قرارات الشركاء): تصدر بالأغلبية العديدة، إلا إذا كان القرار متعلقاً بتعديل عقد التأسيس فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينص العقد على غير ذلك.	المادة 38 (قرارات الشركاء): قرارات الشركاء تصدر بأغلبية العديدة، إلا إذا كان القرار متعلقاً بتعديل عقد التأسيس فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
التاسعة والثلاثون (الأعمال المحظورة على المدين): يُحظر عليه مباشرة ما يتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو نص صريح، وبخاصة: إنشاء الفروع أو إغلاقها، التبرعات (عدا الصغيرة المعتادة)، كفالة الشركة للغير، التصالح على حقوق الشركة، بيع عقارات الشركة أو رهنها (إلا إذا كان البيع من غرضها)، بيع المحل التجاري أو رهنه، والاقتراض نيابة عن الشركة.	المادة 39 (أعمال المحظورة على المدين): يُحظر على المدين مباشرة ما يتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو نص صريح، وبخاصة: إنشاء الفروع أو إغلاقها، التبرعات (عدا الصغيرة المعتادة)، كفالة الشركة للغير، التصالح على حقوق الشركة، بيع عقارات الشركة أو رهنها (إلا إذا كان البيع من غرضها)، بيع المحل التجاري أو رهنه، والاقتراض نيابة عن الشركة.
الأربعون (منافسة الشركة): لا يجوز للشريك — دون موافقة باقي الشركاء — أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة منافسة، ولا مالاً لنسبة مؤثرة في شركة تمارس النشاط ذاته. وإذا أخل بذلك، جاز للشركة أن تطلب عدّ تصرفاته لحسابها، فضلاً عن التعويض.	المادة 40 (منافسة الشركة): لا يجوز للشريك — دون موافقة باقي الشركاء — أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة منافسة، ولا مالاً لنسبة مؤثرة في شركة تمارس النشاط ذاته. وإذا أخل بذلك، جاز للشركة أن تطلب عدّ تصرفاته لحسابها، فضلاً عن التعويض.

المادة	الـ
الحادية والأربعون (صلاحيات الشريك غير المدير): لا يجوز له التدخل في الإدارة، وله — أو لمن يفوضه — أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير الأعمال، ويفحص السجلات والوثائق، ويستخرج بياناً موجزاً عن الحالة المالية، ويقدم الآراء. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.	الـ
الثانية والأربعون (عزل المدير): إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد التأسيس فلا يُعزل إلا بإجماع باقي الشركاء؛ وإذا كان معيناً في عقد مستقل فيُعزل بالأغلبية العددية. وإذا كان من غير الشركاء (في العقد أو منفصلاً) فيُعزل بالأغلبية العددية. ويجوز عزله بحكم قضائي نهائي. ولا يترتب على العزل حل الشركة ما لم ينص العقد على ذلك.	الـ
الثالثة والأربعون (اعتزال المدير): للمدير — شريكاً كان أو غير شريك — أن يعتزل بإبلاغ الشركاء كتابةً قبل نفاذه بـ(60) يوماً على الأقل، ما لم ينص العقد على غير ذلك، وإلا كان مسؤولاً عن تعويض الأضرار المترتبة على اعتزاله. ولا يترتب على الاعتزال حل الشركة ما لم ينص العقد على ذلك.	الـ

الفصل الرابع: الحصة والشركاء (المواد 44 - 49)

第四节 无限公司的份额与合伙人 (第四十四条至第四十九条)

المادة	البنية
الرابعة والأربعون (حصة الشركاء والتنازل عنها): لا يجوز أن تكون الحصة ممثلة في صكوك قابلة للتداول. ولا يجوز للشريك التنازل عن حصصه كلها أو بعضها إلا بمراعاة قيود العقد أو بموافقة باقي الشركاء، ويُعد باطلاً كل اتفاق على التنازل دون ذلك، ويجب قيد التنازل وشهره لدى السجل التجاري. ويجوز للشريك التنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته، ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه.	第四十四条 (合伙份额及其转让)： 份额不得以可流通证券形式表现。合伙人转让其全部或部分份额，须遵守协议限制或经其余合伙人同意；违反的转让约定无效。转让须在商业登记 (CR) 登记并公示。合伙人可向第三人转让其份额所附的财产性权利，但该转让仅在转让双方之间发生效力。
الخامسة والأربعون (الانضمام والانسحاب والإخراج والتنازل): 1- الشريك الجديد المنضم بحصة جديدة مسؤول شخصياً وبالتضامن عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه، ويجوز إعفاؤه من السابقة بإجماع الشركاء، ويسري الإعفاء في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره. 2- المنسحب أو المُخْرَج لا يُسأل عن الديون الناشئة بعد قيد وشهر انسحابه، ويظل مسؤولاً عن السابقة ما لم يُعَفَّ بموافقة باقي الشركاء والدائنين. 3- عند التنازل عن الحصة، يكون المتنازل له مسؤولاً قبل الدائنين عن الديون السابقة واللاحقة، ولا يُعفى المتنازل إلا إذا لم يعترض الدائنون على إعفائه خلال (30) يوماً من إبلاغهم؛ وفي حال الاعتراض يبقى المتنازل مسؤولاً بالتضامن عن الديون السابقة لتنازله.	第四十五条 (加入、退伙、除名与转让)： 1. 以新出资加入的新合伙人，对其加入之前及之后的公司债务承担个人连带责任；经全体合伙人一致同意可免除其对加入前债务的责任，该免除自登记公示之日起对债权人生效。 2. 退伙或被除名的合伙人，对其退伙登记公示之后产生的债务不负责任，但对此前债务仍负责任，经其余合伙人及债权人同意免除的除外。 3. 转让份额时，受让人对债权人就转让前后的债务负责；转让人仅在债权人自被通知之日起三十 (30) 日内未对免除其责任提出异议时方获免除；债权人提出异议的，转让人对其转让前的债务仍负连带责任。
السادسة والأربعون (إجراءات الانسحاب والإخراج): ما لم ينص العقد على غير ذلك، للشريك الانسحاب بإرادته المنفردة بإبلاغ باقي الشركاء قبل (60) يوماً على الأقل. ويجوز الاتفاق على إجراءات الإخراج، وإلا جاز للأغلبية العديدة طلب إخراج شريك من الجهة القضائية لأسباب مشروعة، وتبقى الشركة قائمة بين الباقيين. ويجب قيد وشهر الانسحاب أو الإخراج، ولا يسري في مواجهة الغير إلا بعد ذلك. وللجهة القضائية — بطلب شريك — حل الشركة إذا تعذر استمرارها.	第四十六条 (退伙与除名程序)： 协议另有约定外，合伙人可依单方意愿退伙，但须至少提前六十 (60) 日通知其余合伙人。可约定除名程序；未约定的，人数多数可因正当理由向主管司法机关申请将某合伙人除名，公司在其余合伙人之间存续。退伙或除名须登记公示，非经登记公示不得对抗第三人。经合伙人申请，主管司法机关在公司无法继续存续时可裁定解散。

المادة	البنود
السابعة والأربعون (نصيب الشريك في الأرباح والخسائر): تُحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك عند نهاية السنة المالية من واقع قوائم مالية معتمدة، ويصير الشريك دائماً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديده. ويُكفل ما نقص من رأس المال بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، وفيما عدا ذلك لا يلزم الشريك بتكملة النقص في حصته إلا بموافقته.	البنود السابعة والأربعون (نصيب الشريك في الأرباح والخسائر): تُحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك عند نهاية السنة المالية من واقع قوائم مالية معتمدة، ويصير الشريك دائماً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديده. ويُكفل ما نقص من رأس المال بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، وفيما عدا ذلك لا يلزم الشريك بتكملة النقص في حصته إلا بموافقته.
الثامنة والأربعون (التنفيذ على أموال الشريك): لا تجوز مطالبة الشريك بأداء دين الشركة من ماله إلا بعد ثبوت الدين في ذمتها بحكم نهائي أو سند تنفيذي، وإعذارها بالوفاء، وتعذر استيفاء الحق منها. وللشريك عند وفائه بدين الشركة الرجوع على باقي الشركاء بنسبة حصة كل منهم.	البنود الثامنة والأربعون (التنفيذ على أموال الشريك): لا تجوز مطالبة الشريك بأداء دين الشركة من ماله إلا بعد ثبوت الدين في ذمتها بحكم نهائي أو سند تنفيذي، وإعذارها بالوفاء، وتعذر استيفاء الحق منها. وللشريك عند وفائه بدين الشركة الرجوع على باقي الشركاء بنسبة حصة كل منهم.
التاسعة والأربعون (تقدير قيمة حصة الشريك): ما لم يُتفق على القيمة أو ينص العقد على طريقة التقييم، تُقدّر قيمة الحصة عند الانسحاب أو الإخراج أو افتتاح إجراءات التصفية بحق الشريك وفق نظام الإفلاس أو الوفاة (وعدم دخول الورثة)؛ وذلك بتقرير من مقيم معتمد يبين القيمة العادلة لنصيبه في تاريخ الواقعة، ولا يكون له أو لورثته نصيب فيما يستجد بعدها إلا بقدر ما ينتج من عمليات سابقة. وعند التنازل تُقدّر الحصة بالقيمة المتفق عليها مع المتنازل له.	البنود التاسعة والأربعون (تقدير قيمة حصة الشريك): ما لم يُتفق على القيمة أو ينص العقد على طريقة التقييم، تُقدّر قيمة الحصة عند الانسحاب أو الإخراج أو افتتاح إجراءات التصفية بحق الشريك وفق نظام الإفلاس أو الوفاة (وعدم دخول الورثة)؛ وذلك بتقرير من مقيم معتمد يبين القيمة العادلة لنصيبه في تاريخ الواقعة، ولا يكون له أو لورثته نصيب فيما يستجد بعدها إلا بقدر ما ينتج من عمليات سابقة. وعند التنازل تُقدّر الحصة بالقيمة المتفق عليها مع المتنازل له.

الفصل الخامس: انقضاء شركة التضامن (المادة 50)

الجزء الخامس: انقضاء شركة التضامن (المادة 50)

المادة	البنود
المادة 50 - الفقرة (1) (قاعدة الاستمرارية): لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقاً لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ولا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويُقدَّر وفقاً للمادة (49).	المادة 50 - الفقرة (1) (قاعدة الاستمرارية): لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقاً لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ولا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويُقدَّر وفقاً للمادة (49).
المادة 50 - الفقرة (2) (حماية القُصْر والممنوعين نظاماً): يجوز النص في العقد على أنه عند وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثته، ولو كانوا قُصراً أو ممنوعين نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية، ولا يُسأل هؤلاء عن ديون الشركة إلا في حدود نصيب كل منهم في حصة مورثه في رأس المال. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ وفاة المورث إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع شريكاً موصياً؛ وإلا انقضت الشركة بقوة النظام بمضي تلك المدة، ما لم يبلغ القاصر سن الرشد -خلالها- أو ينتفي سبب المنع ويرغب في أن يكون شريكاً متضامناً.	المادة 50 - الفقرة (2) (حماية القُصْر والممنوعين نظاماً): يجوز النص في العقد على أنه عند وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثته، ولو كانوا قُصراً أو ممنوعين نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية، ولا يُسأل هؤلاء عن ديون الشركة إلا في حدود نصيب كل منهم في حصة مورثه في رأس المال. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ وفاة المورث إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع شريكاً موصياً؛ وإلا انقضت الشركة بقوة النظام بمضي تلك المدة، ما لم يبلغ القاصر سن الرشد -خلالها- أو ينتفي سبب المنع ويرغب في أن يكون شريكاً متضامناً.
المادة 50 - الفقرة (3) (بقاء شريك واحد ومهلة التصحيح): إذا لم يتبق في الشركة -عند وفاة شريك أو الحجر عليه أو افتتاح إجراءات التصفية تجاهه وفق نظام الإفلاس أو انسحابه أو إخراجه- غير شريك واحد، مُنح مهلة (90) يوماً لتصحيح الوضع، سواء بإدخال شريك آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في النظام، وإلا انقضت الشركة بقوة النظام بمضي المهلة.	المادة 50 - الفقرة (3) (بقاء شريك واحد ومهلة التصحيح): إذا لم يتبق في الشركة -عند وفاة شريك أو الحجر عليه أو افتتاح إجراءات التصفية تجاهه وفق نظام الإفلاس أو انسحابه أو إخراجه- غير شريك واحد، مُنح مهلة (90) يوماً لتصحيح الوضع، سواء بإدخال شريك آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في النظام، وإلا انقضت الشركة بقوة النظام بمضي المهلة.

تحذيرات استراتيجية للمستثمر الأجنبي

对外国投资者的战略性警示

1. فخ "صفة التاجر" والإفلاس الشخصي (المادة 35):

اكتساب الشريك المتضامن

صفة التاجر

يعني خضوعه شخصياً لنظام الإفلاس السعودي. فإذا افتُتحت إجراءات تصفية ضد الشركة، امتد الأثر إلى ذمته الخاصة. المسؤولية هنا

غير محدودة وبالتضامن

— لا سقف لها بمقدار الحصة كما في LLC. المستثمر الأجنبي الفرد يُنصح بشدة بتجنّب الدخول شريكاً متضامناً، والتوجه إلى LLC أو التوصية البسيطة (شريكاً موصياً).

2. حق المناقشة / الدفع بالتجريد (المادة 48):

تمنح المادة الشريك ما يُعرف بـ

"حق المناقشة" (Benefit of Excussion / 先诉抗辩权)

: لا يجوز للدائن التنفيذ على مال الشريك الخاص مباشرة، بل يجب أولاً إثبات الدين في ذمة الشركة بحكم نهائي أو سند تنفيذي، وإعذارها، وتعذر الاستيفاء منها. حاجز إجرائي مهم — لكنه

يؤخّر

المسؤولية الشخصية ولا يلغيها؛ فمتى تعذر الاستيفاء من الشركة، امتد الحجز إلى مال الشريك بالكامل.

3. الاعتبار الشخصي وتبعات التخارج (المواد 44 و45):

شركة التضامن قائمة على

الاعتبار الشخصي (Intuitu Personae / 人合性)

؛ فلا بيع للحصة لأجنبي دون موافقة الشركاء. والأخطر عند التخارج: النظام يرتّب

ثلاث ذمم متميزة

— المنضم الجديد يُسأل عن الديون السابقة واللاحقة (م45/1)، والمنسحب يظل مسؤولاً عن الديون السابقة لقيده انسحابه (م45/2)، و

المتنازل لا يُعفى من ديونه السابقة إلا إذا لم يعترض الدائنون خلال 30 يوماً

(م45/3). أي أن مجرد الخروج من السجل لا يقطع المسؤولية تلقائياً — يلزم عدم اعتراض الدائنين.

4. حظر الاقتراض والكفالة على المدير (المادة 39):

قيد صارم لحماية الشركاء: لا يملك المدير صلاحية

الاقتراض

نيابة عن الشركة ولا

كفالتها للغير

إلا بقرار من الشركاء أو نص صريح في العقد. البنوك السعودية تشترط عملياً "قرار شركاء" موثقاً قبل أي تسهيل ائتماني لشركة تضامن — فيجدر بالشريك الممول التحقق من هذا القيد قبل توقيع أي ضمان.

5. تكملة الخسائر من الأرباح المقبلة لا من الجيب (المادة 47):

قاعدة حمائية للشريك: النقص في رأس المال بسبب الخسائر

يُجَبَر من أرباح السنوات التالية

، ولا يُلَزَم الشريك بضخ أموال جديدة من ماله الخاص لتغطية النقص

إلا بموافقته

. مهم للمستثمر الذي يخشى نداءات رأس مال (Capital Calls) غير المتوقعة — فهي ليست تلقائية في شركة التضامن.

قاموس شركة التضامن (الباب كاملاً)

无限公司术语表

المصطلح العربي	المصطلح الصيني القانوني	النطق (Pinyin)
شركة التضامن	无限公司（普通合伙性质）	Wúxiàn Gōngsī
المسؤولية التضامنية غير المحدودة	无限连带责任	Wúxiàn Liándài Zérèn
صفة التاجر	商人资格（商事主体地位）	Shāngrén Zīgé
حق المناقشة (الدفع بالتجريد)	先诉抗辩权	Xiānsù Kàngbiàn Quán
إعذار بالوفاء	催告清偿	Cuīgào Qīngcháng
الاعتبار الشخصي	人合性（个人信赖关系）	Rénhé Xìng
المدير	经理	Jīnglǐ
التنازل عن الحصة	份额转让	Fèn'é Zhuǎnràng
المتنازل / المتنازل له	转让人 / 受让人	Zhuǎnràngren / Shòuràngren
المحل التجاري (المتجر)	营业场所（商号）	Yíngyè Chǎngsuǒ
إخراج الشريك	除名（强制退伙）	Chú míng
الانسحاب	退伙	Tuìhuǒ
مقيم معتمد	认证评估师	Rènzhèng Pínggūshī
انقضاء الشركة	公司终止（解散）	Gōngsī Zhōngzhǐ
الحجر على الشريك	禁治产宣告	Jìnzhìchǎn Xuāngào
بقوة النظام (تلقائياً)	依法当然（自动）	Yīfǎ Dāngrán
الشريك الموصي	有限合伙人	Yǒuxiàn Hèhuǒrén
الشريك المتضامن	普通合伙人	Pǔtōng Hèhuǒrén
الممنوع نظاماً من التجارة	依法禁业者	Yīfǎ Jìnyè Zhě
القيمة العادلة	公允价值	Gōngyǐn Jiàzhí
الرجوع على الشركاء	向其他合伙人追偿	Zhuīcháng

سجل مراجعة الترجمة **متحقق من النص الكامل**

译文审校记录

الموضع	الملاحظة والتصحيح	الشرح
تدقيق ثنائي اللغة مقابل النص الرسمي الكامل للمواد 35-50 (الباب كاملاً) قبل الإصدار · 已逐条对照官方全文核验后发布 (50条，全编-35)		
المادة 45 (الأخطر)	الوثيقة اختزلت المادة في سطر واحد وأسقطت الفقرة (3) كاملة (مسؤولية المتنازل له، وقاعدة الـ30 يوماً لإعفاء المتنازل). أعيدت الفقرات الثلاث كاملة، وهي جوهرية لأي تخارج.	مراجعة: 原稿将本条压缩为一行并整段遗漏第3款 (受让人责任及转让人30日免责规则)。已补全三款。
المادة 47	أضيفت القاعدة الأساسية الساقطة: "يُكْمَلُ النقص من أرباح السنوات التالية" — الوثيقة أوردت الاستثناء (عدم الإلزام إلا بالموافقة) وأسقطت الأصل.	مراجعة: 补入脱漏的主规则: "亏损由以后年度利润补足"; 原稿仅译出例外部分。
مصطلح "المدير"	توحيد مع الجزء الثالث: المدير = 董事 لا 董事 (لا مجلس إدارة في شركة التضامن أصلاً)، وتصحيح القاموس تبعاً لذلك.	مراجعة: 与第三部分统一: 为"经理"而非"董事" (无限公司无董事会)。
المادة 42	الوثيقة أغفلت حالة المدير غير الشريك المعين في عقد التأسيس (يُعزل بالأغلبية). استُكملت الحالات الثلاث كما في النص الرسمي.	مراجعة: 补入"设立协议指定的非合伙人经理"情形 (多数决解聘)，完整列出三种情形。
المادة 46	حُذف قيد "سعي" المُقحم في صيني الوثيقة (النمط المتكرر من الأجزاء السابقة) — النص يقول "الغير" مطلقاً. وأضيف حق الجهة القضائية في حل الشركة.	مراجعة: 删除中译多余的"善意" (前几部分反复出现的惯性)；原文为"第三人"。并补入司法机关解散权。
المواد 35، 39، 48	م35: تدقيق "غير المحدودة" في الصيني لتمييزها عن مسؤولية LLC. م39: استكمال "التبرعات الصغيرة المعتادة" و"البيع الداخلي في الغرض". م48: إضافة "سند تنفيذي" بجانب الحكم النهائي.	مراجعة: 第35条强调"无限"以别于LLC；第39条补"惯常小额捐赠"及"属经营范围的出售"；第48条补"执行依据"。
المادة 50 (دمج الفصل الخامس)	أُدمج الفصل الخامس بفقراته الثلاث. صُقلت الترجمة الصينية: "نظام الحظر" للحد من (أدق من إضافة الحظر)، و"نظام الحظر" لبقوة النظام (أدق من (إلزام/تبرعات)، وحُذف "شريك محدود" (مستتر) المضلل من مقابل الشريك الموصي — فالوصي ليس مستتراً بل محدود المسؤولية.	مراجعة: 并入第五节三款。中译打磨: 采"禁治产宣告"；"依法当然终止"；删除对"隐名合伙人"的误用 (موصي 系有限责任而非隐名)。
اتساق المصطلح (م50 ملاحظات)	في تعليقات الوثيقة على م50 وُصفت التوصية البسيطة أحياناً بـ Simple Limited Partnership؛ وُحِد المصطلح مع بقية السلسلة (شركتان) مع الإبقاء على "شريك" التوضيحي عند اللزوم.	مراجعة: 统一"两合公司"译名，保留"有限合伙"作释义。
مطبعية وإخراج	تصحيح خطأ إملائي في الوثيقة ("إشلاغ" ← إبلاغ)، وتصحيح نطق Qingcháng (清償)، وتوحيد العناوين ثنائية اللغة، وحذف الرموز وفحص الخطوط TrueType وقصاصات 200DPI قبل التسليم.	مراجعة: 更正原稿拼写错误、清偿拼音；统一双语标题；移除表情符号；交付前完成 TrueType 字体与 200DPI 校验。

— نهاية الباب الثاني كاملاً (شركة التضامن، المواد 35-50) · 全文完 (无限公司) 第二编 —